

1500110-63.2019.8.26.0355

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Miracatu

Foro: Foro de Miracatu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... de Miracatu; e Autos no.1918-19.2017, sobre tráfico de drogas na Comarca de Registro).

Assim, tem maus antecedentes.

Não há, nos autos, elementos sobre a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

Diante dos maus antecedentes, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miracatu

Foro de Miracatu

1ª Vara

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 50, Miracatu - SP - cep 11850-000

1500110-63.2019.8.26.0355 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500110-63.2019.8.26.0355

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ORLANDO DE SOUZA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

ORLANDO DE SOUZA JUNIOR, qualificado a fls.50, foi processado como incurso no artigo 157, §1o., do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em 9 de março de 2019, por volta das 10h00, na Rua Doutor Emilio Martins Ribeiro, próximo ao número 150, Centro, nesta cidade e comarca de Miracatu, subtraiu para si um telefone celular, pertencente à vítima Gabriela Rosa de Jesus, valendo-se, na sequência, de grave ameaça para assegurar a detenção do bem.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que, na data dos fatos, o acusado viu a ofendida na rua e se apoderou do telefone celular que estava na bolsa dela. Já em poder do aparelho, ordenou que ela não reagisse nem fosse atrás dele.

Após os fatos, a ofendida soube que um indivíduo fora preso nas proximidades do local do delito, em razão de outro crime e, assim, foi à Delegacia, onde reconheceu ORLANDO, por foto, como sendo o autor da subtração (fls.5/6 e 10/11).

A denúncia foi oferecida às fls.60/63 e recebida a fls.64, em 24 de outubro de 2020. Citado, ORLANDO apresentou resposta à acusação a fls.78. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.81/82).

Em audiência foram ouvidos: Tatiana Pinheiro de Oliveira Matos (fls.105), Gabriella Rosa de Jesus e ORLANDO DE SOUZA JÚNIOR (fls.191).

As partes apresentaram memórias.
É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvida em sede policial, Gabriella reconheceu ORLANDO, por foto, como sendo o autor da subtração (fls.10/11).

Em juízo, a vítima disse que o acusado dela se aproximou e encostou um objeto em suas costas. Disse que, em seguida, ele se apoderou de seu telefone celular e deixou o local, exigindo que a declarante não olhasse para trás. Disse que não sabe qual era objeto que ele encostou em suas costas.

A policial Tatiana, subscritora do relatório de fls.5/6, disse que a vítima foi à Delegacia e que lá reconheceu ORLANDO, por foto, como sendo o autor da subtração.

Interrogado, ORLANDO confessou a subtração, mas negou ter proferido qualquer ameaça à vítima. Disse que o telefone celular estava no bolso de trás dela e que pegou o aparelho e saiu correndo. Disse que, após o fato, vendeu o telefone celular.

A negativa do acusado em relação à ameaça teve o nítido propósito de obter uma desclassificação para furto e cai por terra diante da afirmação da ofendida, de que foi ameaçada. Ela relatou ter sido ameaçada desde o princípio.

Ademais, ORLANDO respondeu a outros três feitos nesta Comarca, todos sob acusação de roubo, na mesma época e sempre nas proximidades do local dos fatos, sendo condenado nas 3 ocasiões (Autos nos.1500121-29, 1500087-88 e 1500231-28).

Assim, a versão da vítima, a versão da policial e a confissão do réu evidenciam o crime de roubo.

Com sua conduta, ORLANDO infringiu o artigo 157, §1o., do Código Penal. Passo à dosimetria da pena do crime de furto.

ORLANDO ostenta 4 condenações definitivas, mas todas posteriores aos fatos ora apurados (Autos no.1500121-29, 1500087-88 e 1500231-28, todos sobre roubo na Comarca de Miracatu; e Autos no.1918-19.2017, sobre tráfico de drogas na Comarca de Registro).

Assim, tem maus antecedentes.

Não há, nos autos, elementos sobre a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

Diante dos maus antecedentes, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo legal - 4 anos - o que perfaz 5 anos e 4 meses de reclusão.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, que não abrangeu todos os elementos do tipo penal.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

No tocante à pena de multa, fixo-a em 1/3 acima do mínimo legal – 10 dias-multa, o que perfaz 13 dias-multa. Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Em virtude da reincidência, o regime inicial será o fechado.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO ORLANDO DE SOUZA JÚNIOR à pena de 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 157, §10., do Código Penal.

CONDENO o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

O réu permaneceu solto durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Fixo no valor máximo da tabela do convênio DP/OAB os honorários da advogada nomeado ao acusado. Transitada em julgado, expeça-se certidão.

P.I.C.

Miracatu, 21 de novembro de 2022.